1. INTRODUCCIÓN

- **Apoyo público** a la internacionalización: instrumentos comerciales, fiscales y financieros (temas anteriores)
- Este tema: **instrumentos privados** de financiación y gestión del crédito comercial
- **Crédito comercial**
  - Fuente de financiación para el comprador
  - Necesidad de financiación y exposición al **riesgo de crédito** para el vendedor
  - Riesgo: impago a vencimiento, mayor en operaciones internacionales (distancia, diferencias jurídicas, sistemas de pago, divisas)
- **Alternativas de cobertura**
  - Medios de pago con garantías (**crédito documentario**)
  - **Seguro de crédito** a la exportación (CESCE)
  - **Factoring** y **Forfaiting**
  - **Leasing** para activos productivos
  - **Confirming**
- Distintas características, costes y asunción de riesgos: utilidad según necesidades de la empresa y naturaleza de la operación

2. EL FACTORING. CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS GENERALES Y OPERATIVA

2.1. Concepto

- Gestión y, en su caso, **financiación** del crédito comercial mediante **cesión a un factor** de créditos frente a clientes (facturas)
- El factor
  - Gestiona y cobra los créditos
  - Si se pacta, **anticipa** el importe al cedente
  - Cobra comisiones y, con financiación, coste financiero
  - Asume o no el **riesgo de impago** según contrato
- Útil para todo tamaño, sobre todo **PYME**
  - Externaliza gestión, mejora liquidez, reduce plazo efectivo de cobro
  - En internacional, facilita gestión de clientes en otros mercados sin estructura ni información crediticia
- No elimina las obligaciones del exportador ni los riesgos no asumidos por el factor

2.2. Características

- **Marco jurídico**
  - Sin regulación contractual específica y completa: rige lo pactado y las normas generales
  - Actividad de los **establecimientos financieros de crédito**: **Ley 5/2015** de fomento de la financiación empresarial
  - Régimen desarrollado por el **Real Decreto 309/2020**

  - No son entidades de crédito, pero sí regulados y supervisados
- **Sujetos**
  - **Factor**: adquiere o gestiona créditos, financia y asume insolvencia
  - **Cedente**: vendió a crédito y cede los derechos de cobro
  - **Deudor**: comprador obligado al pago
- **Tres servicios**
  - **Administrativo**: gestión y seguimiento de facturas, informes de incidencias y estado de cuentas, genera comisiones
  - **Financiero**
    - Análisis de deudores y límites de crédito
    - Anticipo total o parcial
    - Coste financiero más comisiones de gestión y de cobertura
  - **Asunción del riesgo de impago**
    - **Con recurso**: el factor no asume la insolvencia, el cedente responde
    - **Sin recurso**: el factor asume la insolvencia dentro de límites pactados
    - El cedente sigue respondiendo de existencia, legitimidad y validez de los créditos
    - Sin recurso suele costar más

2.3. Operativa

- **Contratación**
  - Información de la empresa: sector, número e importe de facturas mensuales, forma y plazo medio de cobro
  - Información del deudor: país, antigüedad de la relación y, en sin recurso, estudio de solvencia (apoyo en sociedades de factoring del país del comprador)
  - La empresa elige tipo de contrato (con o sin recurso) y anticipación deseada
- **Contrato**
  - Créditos cedibles, límites de financiación, condiciones del anticipo, comisiones, régimen de riesgo
  - Créditos de operaciones comerciales reales, válidas y exigibles
  - Se informa a los deudores de la cesión, el pago puede hacerse al factor
- **Ventajas**
  - Mejora de liquidez por anticipo
  - Menor carga administrativa
  - Información sobre solvencia de clientes
  - Sin recurso: menor riesgo de insolvencia
  - Externalización recurrente de la cartera
- **Inconvenientes**
  - Comisiones y coste financiero
  - Pérdida parcial de control de cobros
  - Criterios de aceptación y límites de crédito del factor
- Adecuado para empresas con alto volumen de ventas a crédito, cartera diversificada y necesidades recurrentes

3. EL FORFAITING. CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS GENERALES Y OPERATIVA

3.1. Concepto

- Financiación del comercio exterior: el exportador **cede de forma definitiva y sin recurso** los derechos de cobro
  - Instrumentados en efectos comerciales u otros documentos de pago
  - Recibe el importe anticipado, descontados los costes
  - Transmite el riesgo de impago al **Forfaiter** dentro de los límites del contrato
- Útil en operaciones internacionales de **importe elevado** y pago aplazado, con plazos superiores a los del factoring
- La entidad analiza solvencia del deudor, garantías, país y divisa, y puede exigir **avales**
- Riesgos del forfaiter cubribles con seguro o garantía

3.2. Características

- Gran similitud con el factoring, con rasgos distintivos
- Instrumento principal de **comercio internacional** con pago aplazado
- Créditos en **letras de cambio**, pagarés u otros documentos, respaldados por garantías
- Venta **sin recurso**: el forfaiter asume el impago del deudor
- Vencimientos superiores a los del factoring, hasta **varios años**
- Operaciones de mayor importe con pocos efectos y deudores (factoring: cartera numerosa y recurrente)

3.3. Operativa

- **Proceso**
  - El exportador suministra y pacta pago aplazado (letras, pagarés)
  - Solicita la operación a una entidad especializada
  - La entidad analiza deudor, país, operación, divisa y garantías
  - Cesión sin recurso y cobro anticipado menos costes financieros y comisiones
  - Conoce desde el inicio las condiciones económicas
  - Si el deudor no paga, el forfaiter soporta el riesgo asumido
- **Ventajas**
  - Liquidez inmediata
  - Eliminación del riesgo de impago asumido
  - Transferencia de riesgos comerciales y políticos
  - Coste previsible, sobre todo con tipo fijo
  - Menor carga administrativa y capacidad de ofrecer financiación aplazada al importador
- **Inconvenientes**
  - Coste financiero y comisiones
  - Posible exigencia de avales
  - Riesgo aceptable del deudor y del país
  - Poco adecuado para pequeños importes o carteras amplias y recurrentes

4. EL LEASING. CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS GENERALES Y OPERATIVA

4.1. Concepto

- **Leasing o arrendamiento financiero**: una entidad adquiere un bien elegido por el usuario y lo cede a cambio de **cuotas periódicas** durante un plazo
- Normalmente con **opción de compra** final por valor previamente establecido
- Muebles y determinados inmuebles
- Financia activos productivos sin desembolso íntegro inicial

4.2. Características

- La arrendadora conserva la **propiedad** durante el contrato y cede el uso
  - Útil para bienes de alto valor: maquinaria, bienes de equipo, instalaciones, vehículos
- **Cuotas periódicas**
  - Importe según valor del bien, plazo, coste financiero y condiciones
  - El arrendatario asume gastos de uso y conservación, y puede exigirse seguro
- **Opción de compra** final por importe establecido o determinable
  - Adquirir la propiedad u otras alternativas si el contrato lo permite

4.3. Operativa

- **Proceso**
  - La empresa selecciona el activo y sus condiciones
  - La arrendadora (entidad de crédito o establecimiento financiero de crédito) lo adquiere y lo cede por contrato
  - Se fijan cuotas y, en su caso, opción de compra
- **Régimen fiscal**: **art. 106 de la Ley 27/2014** del Impuesto sobre Sociedades
  - Arrendador: entidad de crédito o establecimiento financiero de crédito
  - Duración mínima: **2 años** muebles, **10 años** inmuebles o establecimientos industriales
  - Deducción de la carga financiera y, con límites, de la parte de cuota que recupera el coste del bien
- **Otras modalidades**
  - **Lease-Back (Retroleasing)**
    - Se vende a la sociedad de leasing un bien propio (generalmente inmueble) y se arrienda
    - Convierte activo fijo en liquidez y mantiene la opción de compra
    - Efecto similar a préstamo hipotecario, más fácil de conceder, mayor riesgo de perder el bien
  - **Leasing Operativo**
    - Arrendador: fabricante, distribuidor o empresa especializada
    - Orientado al uso, no necesariamente a la adquisición
    - Plazos cortos, servicios adicionales (mantenimiento, asistencia técnica)

    - Resolución, renovación o devolución según pacto
  - **Leasing Apalancado (Leveraged Leasing)**
    - Operaciones de elevado importe
    - Una entidad financiera presta a largo plazo un porcentaje elevado
    - Derecho preferente sobre pagos y bien arrendado
- **Ventajas**
  - Financia activos productivos con cuotas
  - Menor desembolso inicial
  - Facilita renovar equipos
  - Adquisición mediante opción de compra
  - Régimen fiscal del art. 106
- **Inconvenientes**
  - Coste financiero
  - Obligación de pagar cuotas
  - Costes o restricciones de cancelación anticipada
  - Propiedad del arrendador durante el contrato
  - Uso, conservación y seguros según contrato

5. CONCLUSIÓN

- **Confirming**
  - Entidad que gestiona los pagos de una empresa a sus proveedores y permite a estos anticipar el cobro
  - Iniciativa de la compradora, que comunica facturas conformadas y vencimientos
  - Proveedor: anticipa asumiendo coste financiero o espera al vencimiento
  - Relacionado con el **Factoring inverso (Reverse Factoring)**
  - Ventajas: gestión y planificación de pagos del cliente, financiación del proveedor, centralización para la entidad sobre el riesgo de la confirmadora
- **Propuesta de Reglamento contra la morosidad**
  - Comisión Europea, **septiembre de 2023**, para sustituir la **Directiva 2011/7/UE**
  - Límite general de **30 días** para plazos de pago
  - Limita procedimientos de aceptación o verificación que retrasen el pago
  - Refuerzo de intereses y compensaciones por demora
  - Control y ejecución más efectivos
  - Parlamento Europeo: posición en primera lectura el **23 de abril de 2024**
  - Sigue en tramitación: evolución pendiente, no Derecho vigente
- Los instrumentos privados (Factoring, Forfaiting, Leasing, Confirming) gestionan liquidez, financiación y riesgo
- **Complementan** los públicos: ICO, FIEM, CESCE, ICEX